CODICE 16 — TRANSIZIONE E AVVIO DELLA CONFEDERAZIONE

Versione: V1.11
Allineamento dichiarato: Costituzione V.40; Codice 1 V1.12; Codice 2 V1.9; Codice 3 V1.13; Codice 4 V1.11; Codice 5 V1.7; Codice 6 V1.9; Codice 7 V1.10; Codice 8 V1.7; C.1-Annex A V1.7; Codice 9 V3.4; Codice 10 V1.8; Codice 11 V1.6; Codice 12 V1.7; Codice 13 V1.9; Codice 14 V1.10; Codice 15 V1.13.

Art. 1 — Oggetto, definizioni e natura temporanea

1. Il presente Codice disciplina le fasi, le soglie, le competenze transitorie e le procedure di avvio della Confederazione, nonché il passaggio dallo stato pre-confederale a quello confederale operativo. Disciplina due percorsi che conducono alla stessa Confederazione: il percorso dei Cerchi pilota, con le Fasi 0–4 degli articoli 3 e 4, e il percorso delle reti, con le Fasi A–E degli articoli 11–20.

2. Ai fini del presente Codice si intende per:

   a) **transizione**: per ciascun Cerchio pilota, il periodo compreso tra la sua istituzione e la dichiarazione di chiusura prevista dall'articolo 10 per la Federazione minima di cui fa parte;

   b) **fase**: il periodo transitorio in cui sono attivati obiettivi, Codici e procedure specifici, con le relative soglie di uscita;

   c) **Cerchio pilota**: una Comunità di Base, corrispondente al Cerchio 1, istituita ai sensi degli articoli 4–6 della Costituzione per la sperimentazione iniziale;

   d) **Bacino**: un'aggregazione di almeno tre Cerchi pilota, di norma non più di quattro, territorialmente contigui ed ecologicamente connessi, corrispondente al Cerchio Intermedio o Cerchio 2 di cui all'articolo 5 della Costituzione;

   e) **Federazione minima**: un'aggregazione di almeno tre Bacini;

   f) **Paniere 1-2**: i beni e i servizi del Paniere di Sufficienza indicati dall'articolo 32, comma 1-quinquies, del Codice 1;

   g) **punto di non ritorno**: la deliberazione che rende irreversibile la destinazione di beni comuni ecologici o territoriali;

   h) **Protocollo di Avvio Sociale**: l'Allegato Tecnico A al presente Codice, adottato secondo l'articolo 19 del Codice 3, che definisce una metodologia di verifica delle soglie sociali istituzionali senza introdurre obblighi o sanzioni individuali autonomi;

   i) **livelli di rischio R0-R4**: i livelli definiti dall'articolo 1, comma 3, del Codice 14. Fino all'attivazione di tale Codice, gli stessi livelli sono attribuiti in via provvisoria dal Consiglio Salute nelle Schede di Sicurezza previste dall'articolo 4 del Codice 6;

   j) **Carta Operativa del Primo Anno**: l'Allegato Tecnico C al presente Codice, adottato secondo l'articolo 19 del Codice 3, che riunisce le regole minime necessarie all'avvio di un Cerchio pilota senza introdurre obblighi autonomi;

   k) **percorso dei Cerchi pilota**: il percorso delle Fasi 0–4 degli articoli 3 e 4, nel quale i Cerchi pilota vivono già secondo le regole e le provano prima che servano a tutti;

   l) **percorso delle reti**: il percorso delle Fasi A–E degli articoli 11–20, nel quale le persone costruiscono reti di mutuo aiuto dove già vivono, nel rispetto dell'ordinamento vigente, fino alla loro conversione in Cerchi;

   m) **rete**: una rete di mutuo aiuto di quartiere, di paese o di condominio collegata al percorso delle reti ai sensi dell'articolo 12, comma 1;

   n) **magazzino di quartiere**: la scorta comune di una rete, come alimenti a lunga conservazione, medicine di base, attrezzi e ricambi, intestata a un ente ai sensi dell'articolo 12, comma 3;

   o) **partecipante**: la persona che dichiara di partecipare a una rete, anche senza nome pubblico; la persona a carico è partecipante, dal compimento del quattordicesimo anno, se lo dichiara; ai fini della soglia dell'articolo 14 sono contate anche le persone che vivono con lei e dipendono da lei;

p) **Paniere d’emergenza**: i beni indispensabili alla vita e alla salute di ogni persona, cioè alimenti, acqua potabile dove la rete deve garantirla, energia di base per cucinare e riscaldarsi dove la rete deve garantirla, medicine di base e beni per l’igiene, nelle quantità della lista pubblica dell’articolo 14, comma 2;

q) **filiere essenziali**: le attività che assicurano nel territorio acqua, energia, cibo e sanità, compresi il trasporto e la distribuzione che servono a esse;

r) **paese**: il territorio in cui si applica uno stesso ordinamento statale; la rete che si estende su più paesi si collega in uno solo, indicato nella dichiarazione dell’articolo 12, comma 1.

3. Il presente Codice ha natura temporanea e cessa di produrre effetti normativi, per ciascuna Federazione minima, con la dichiarazione di chiusura di cui all’articolo 10, salve le disposizioni di memoria ivi previste. Continua ad applicarsi ai Cerchi pilota, ai Bacini e alle Federazioni minime che non hanno chiuso la transizione, compresi quelli che si costituiscono o aderiscono dopo, ai sensi dell’articolo 21 del Codice 15; alla Comunità associata dell’articolo 21-bis del Codice 15 si applica con i limiti dell’articolo 3, comma 7, lettera f), e si applicano in ogni caso gli articoli 2 e 15, commi 2 e 3. Alle reti si applica dal loro collegamento al percorso delle reti fino alla loro conversione ai sensi dell’articolo 17; ai Cerchi nati dalle reti si applica come ai Cerchi pilota, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo. Non può istituire diritti, obblighi o competenze permanenti oltre il periodo di transizione, né modificare il contenuto sostanziale dei Codici 1–15. Le sue disposizioni non costituiscono modifica dei Codici ai sensi degli articoli 37 e 38 della Costituzione. In caso di contrasto prevale la Costituzione.

4. La qualificazione transitoria di un bene, di una funzione o di una competenza non ne determina il regime permanente.

5. Durante la transizione i riferimenti dei Codici al Cerchio 1 si intendono riferiti al Cerchio pilota e quelli al Cerchio 2 al Bacino. La Federazione minima esercita le funzioni del Cerchio 3 fino a quando è costituita in Cerchio Esteso ai sensi dell’articolo 14-bis del Codice 3. Fino alla costituzione della Federazione minima, la dichiarazione del Cerchio 3 interessato prevista dall’articolo 36.2 della Costituzione è adottata dall’Assemblea Generale del Bacino colpito, nei limiti dell’articolo 36.4 della Costituzione.

6. Durante la transizione il Saldo previsto dal Codice 15 opera alla scala del Bacino e della Federazione minima. L’attivazione della fase confederale operativa non comporta che la Confederazione comprenda l’intera umanità.

7. La revisione della Costituzione e dei Codici segue il regime di fondazione alle condizioni dell’articolo 38.2 della Costituzione, cioè finché non esistono almeno tre Cerchi Estesi, anche quando una parte della Confederazione è ancora in transizione.

8. Gli Allegati Tecnici A, B e C al presente Codice sono adottati e modificati secondo l’articolo 19 del Codice 3, con le regole seguenti:

   a) ciascun Allegato, o la sua parte che si applica a una fase, è adottato dall’Assemblea dell’unità che si trova in quella fase ai sensi dell’articolo 3, comma 7: l’Assemblea del Cerchio pilota per la Fase 0, l’Assemblea Generale del Bacino per la Fase 1 e quella della Federazione minima per le Fasi 2 e 3, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice 3;

   b) la modifica deliberata da un’unità vale per essa e per le unità che vi entrano, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, lettera c); è pubblicata nel Magazzino del Sapere federato, perché le altre unità possano adottarla;

   c) nessun Allegato e nessuna sua modifica può alterare le fasi, le soglie, le competenze o le garanzie del presente Codice e dei Codici 1–15, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del Codice 3.

9. Fino all’attivazione di un Codice ai sensi dell’articolo 3, i rinvii a esso del presente Codice e dei suoi Allegati si applicano in quanto applicabili con gli organi e le procedure già attivi. I pareri dei Consigli non ancora istituiti seguono l’articolo 8, commi 2 e 3. Restano sempre fermi i divieti e le garanzie che attuano direttamente la Costituzione.

Art. 2 — Principi della transizione

1. **Continuità del Paniere.** Nessun passaggio di fase è deliberato se comporta l'interruzione dei livelli 1 e 2 del Paniere o un rischio di interruzione non adeguatamente gestito.
2. **Reversibilità.** Prima dell'adozione di un punto di non ritorno, ogni intervento prevede, ove tecnicamente applicabile, un piano di reversibilità.
3. **Proporzionalità e gradualità.** L'attivazione di funzioni, Codici e vincoli è commisurata alle competenze disponibili, alle risorse censite e ai rischi effettivamente presenti.
4. **Effettività.** È vietata la costituzione meramente formale di Cerchi, Bacini o Federazioni privi di continuità territoriale, attività effettiva o censimento verificabile.
5. **Trasparenza.** Le fasi, le soglie, i censimenti, le deliberazioni e i piani sono pubblicati secondo l'articolo 15 del Codice 3 e sottoposti a un periodo di osservazioni di almeno settantadue ore. I dati personali sono esclusi o aggregati secondo il Codice 7, articolo 2.2.
6. **Non mercificazione.** È vietata la costituzione di rendite sull'avvio della Confederazione, sui beni comuni conferiti durante la transizione o sulle competenze salvavita.
7. **Legalità e coesistenza.** Durante la transizione i Cerchi operano nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente nel territorio, ai sensi dell'articolo 38.6 della Costituzione. Si applicano l'articolo 37 del Codice 4 e il Capo IV del Codice 15. Allo stesso modo operano le reti, gli enti che ne custodiscono i beni e i gruppi promotori: il presente Codice regola soltanto attività lecite; non prescrive né autorizza il boicottaggio, che resta la scelta politica delle persone prevista dall'articolo 15, e ne regola soltanto il voto con cui le persone esprimono quella scelta, ai sensi dell'articolo 14.
8. **Volontarietà.** L'adesione è individuale e volontaria. Nessuno può essere indotto a cessare attività esterne, a conferire beni o a rinunciare a diritti riconosciuti dall'ordinamento vigente. Resta fermo il contributo proporzionale sui redditi esterni previsto dall'articolo 19-bis del Codice 15, reso noto prima dell'adesione.
9. **Redditi esterni messi in comune.** Finché esistono mezzi di pagamento esterni, nel rispetto dell'ordinamento vigente ai sensi dell'articolo 38.6 della Costituzione, i membri di una Comunità associata ai sensi dell'articolo 21-bis del Codice 15 possono mettere in comune volontariamente i redditi e i patrimoni che detengono fuori dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 3.5-ter della Costituzione e ridistribuirli tra loro per le spese esterne personali. Il fondo così formato è fatto di redditi e patrimoni personali esterni: è distinto dalla Cassa comune del Cerchio prevista dall'articolo 3.5-bis della Costituzione e dall'articolo 17 del Codice 15 e non ne fa parte. Non dà accesso ai Magazzini, al CdR, ai Beni Comuni o alle decisioni; non è ripartito in proporzione al lavoro né come suo compenso e non può essere impiegato per acquistare lavoro o consenso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 2, del Codice 15. Il fondo non è intestato all'ente del Cerchio ed è tenuto dai membri secondo la legge vigente. Ogni membro può ritirarsene in ogni momento e riprende la parte non ancora spesa, secondo l'accordo tra i membri. Resta fermo il contributo proporzionale alle spese esterne comuni dell'articolo 3.5-ter della Costituzione e dell'articolo 19-bis del Codice 15. La facoltà cessa quando cessano i mezzi di pagamento esterni, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 8, del Codice 15.

Art. 3 — Fasi della transizione

1. **Fase 0 — Pre-confederale.** La durata indicativa è da zero a sei mesi. In questa fase:

   a) è costituito almeno un Cerchio pilota con non meno di trenta persone aderenti;

   b) sono attivati i Codici 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e il Capo IV del Codice 15;

   c) è svolto un censimento iniziale, aggregato e non profilante, del suolo disponibile, delle competenze L1 e L2, delle macchine e attrezzature e dei bisogni del Paniere 1-2;

   d) sono attivati un Magazzino minimo provvisorio secondo gli articoli 13–22 del Codice 1 e un Magazzino del Sapere minimo secondo l'articolo 3 del Codice 5;

   e) è avviata la formazione L1 salvavita di base secondo il Codice 6;

f) sono istituiti il Cerchio di Garanzia e i Consigli previsti dai Codici attivi, inclusi il Consiglio di Magazzino, il Consiglio Salute, che fino all'attivazione del Codice 12 svolge anche le funzioni del Consiglio Cura previste dagli articoli 26.2 e 26.3 della Costituzione e dall'articolo 7-bis del Codice 12, e il Consiglio delle Competenze, anche in forma accorpata o condivisa ovvero nei tre Consigli d'area previsti dall'articolo 12-bis, comma 12, del Codice 3. Se nel Cerchio pilota vivono o sono accolti animali, è istituito anche il Consiglio Biodiversità, anche in forma condivisa, per le sole autorizzazioni dell'articolo 13.3 della Costituzione e dell'articolo 7 del Codice 13;

g) il Cerchio pilota opera secondo la Carta Operativa del Primo Anno.

2. **Fase 1 — Bacino.** La durata indicativa è da sei a diciotto mesi. In questa fase:

   a) almeno tre Cerchi pilota contigui, di norma non più di quattro, si aggregano in un Bacino;

   b) sono attivati i Codici 7, 8, 9 e 10 e il C.1-Annex A, oltre ai Codici della Fase 0;

   c) è avviato il catasto territoriale federato minimo provvisorio previsto dall'articolo 7 del Codice 10;

   d) sono predisposti il bilancio alimentare di Bacino e una STV Paniere minima congiunta dei Codici 9 e 10;

   e) sono censiti in via preliminare i suoli candidabili a santuario, in preparazione all'attivazione del Codice 13;

   f) sono attivati i Consigli Rete, Energia e Acqua, Agroecologico, Habitat e Territorio, Produzione e Biodiversità; il Consiglio Biodiversità svolge i compiti che gli attribuiscono i Codici 8, 9 e 10, secondo gli articoli 3, 4-bis e 7 del Codice 13, anche in forma condivisa nel Bacino;

   g) il Saldo previsto dal Codice 15 è attivato alla scala del Bacino ed è istituito il Consiglio di Magazzino del Bacino previsto dall'articolo 9-bis del Codice 15.

3. **Fase 2 — Federazione minima.** La durata indicativa è da diciotto a trentasei mesi. In questa fase:

   a) sono aggregati almeno tre Bacini;

   b) sono attivati i Codici 11, 12, 13 e 14, oltre ai Codici già attivati;

   c) sono attivati il Capo III del Codice 15 e il Saldo alla scala della Federazione minima, con il Consiglio di Magazzino previsto dall'articolo 9-bis del Codice 15 per il Cerchio 3;

   d) è istituito almeno un santuario per Bacino, ai sensi dell'articolo 4 del Codice 13;

   e) sono censiti le macchine critiche, i DPI e le protezioni collettive secondo il Codice 14;

   f) sono attivati i Consigli Logistica, Cura e Sicurezza, e il Consiglio Biodiversità esercita tutte le funzioni del Codice 13;

   g) è istituita la prima versione del Registro Dipendenze, integrando i registri dei Codici di settore.

4. **Fase 3 — Confederazione operativa.** La durata indicativa è da trentasei a sessanta mesi. In questa fase:

   a) sono attivati a regime i Codici 1–15 e il C.1-Annex A, nei limiti delle condizioni di efficacia previste dai singoli Codici;

   b) sono svolti audit di autonomia ecologica, di sicurezza e alimentare da componenti L3 indipendenti sorteggiati secondo l'articolo 36 del Codice 4 e i Codici di settore;

   c) è completato il superamento di almeno il cinquanta per cento delle dipendenze critiche registrate, sulla base di obiettivi e termini verificabili;

   d) è completato il nodo della Rete federata previsto dal Codice 7 per ciascun Bacino.

5. **Fase 4 — Chiusura.** La transizione si conclude con la dichiarazione di chiusura adottata secondo l'articolo 10.

6. Le durate indicate sono orientative e non sostituiscono le soglie di uscita dell'articolo 4. Nessuna fase può essere superata prima che siano state verificate le relative soglie.

7. **Scala delle fasi.** La Fase 0 è propria di ciascun Cerchio pilota, la Fase 1 di ciascun Bacino e le Fasi 2, 3 e 4 di ciascuna Federazione minima. Si applicano le regole seguenti:

   a) il passaggio dalla Fase 0 alla Fase 1 è deliberato congiuntamente dai Cerchi pilota che costituiscono il Bacino, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, del Codice 3; il passaggio dalla Fase 1 alla Fase 2 dall'Assemblea Generale dei Bacini che costituiscono la Federazione minima; i passaggi

successivi e la chiusura dall’Assemblea Generale della Federazione minima;

b) il Cerchio pilota che si costituisce o aderisce quando altri sono già in una fase successiva percorre la Fase 0. Superate le soglie dell’articolo 4, comma 1, entra in un Bacino contiguo o ne costituisce uno nuovo. Il Bacino che supera così i quattro Cerchi pilota può dividersi in più Bacini contigui, ciascuno di almeno tre Cerchi pilota, con deliberazione della sua Assemblea Generale, senza retrocedere di fase. Il Bacino che ha superato le soglie dell’articolo 4, comma 2, entra in una Federazione minima o ne costituisce una nuova con almeno altri due Bacini;

c) il Cerchio pilota o il Bacino che entra in un Bacino o in una Federazione minima ne assume la fase quando soddisfa, per la propria parte, le soglie dei passaggi già deliberati da quella. La verifica è svolta dal Consiglio Transizione dell’unità che lo accoglie e non può introdurre valutazioni ulteriori, ai sensi dell’articolo 4.5 della Costituzione. Se il Bacino che lo accoglie fa parte di una Federazione minima, la verifica è svolta dal Consiglio Transizione di questa; se la Federazione minima ha chiuso la transizione, da un Consiglio Transizione costituito per la sola verifica ai sensi dell’articolo 5, commi 1–3, tra le persone idonee del Cerchio 2 che lo accoglie o, quando entra un Bacino, del Cerchio 3. I Codici già attivati si applicano a chi entra dal giorno dell’ingresso, e i termini transitori dei singoli Codici decorrono da quella data; per le altre unità decorrono dall’attivazione del Codice ai sensi del presente articolo;

d) se la Federazione minima ha già chiuso la transizione, la verifica della lettera c) comprende le soglie dell’articolo 4, commi 3 e 4, e la chiusura della transizione per chi entra è deliberata dalla sua Assemblea Generale ai sensi dell’articolo 10, comma 1; l’ingresso nel Cerchio Esteso segue l’articolo 14-bis, comma 4, del Codice 3;

e) l’ingresso di un nuovo Cerchio pilota o Bacino non fa retrocedere di fase l’unità che lo accoglie;

f) la Comunità associata ai sensi dell’articolo 21-bis del Codice 15 non percorre le fasi per la propria vita interna e non è tenuta ad attivare i Codici e i Consigli delle fasi, salvo gli strumenti che adotta. Entra in un Bacino, o concorre a costituirlo, quando l’equivalenza al confine è verificata. È contata come Cerchio pilota, se ha almeno trenta persone aderenti, o altrimenti insieme ad altre Comunità associate contigue fino a raggiungere quel numero, ai fini dell’articolo 1, commi 2, lettere a) e d), e 5, degli articoli 3, comma 7, lettera a), e 5, comma 1, e dei rinvii dei Codici al Cerchio pilota che riguardano gli organi comuni e le garanzie delle persone, compreso l’articolo 37 del Codice 4. Le soglie dell’articolo 4 si verificano, per la sua parte, sui dati e sugli impegni che essa rende al confine ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, del Codice 15; non si applicano a essa le soglie dell’articolo 4, comma 1, e, per la sua parte, quelle sul Bilancio del Lavoro e sul Protocollo di Avvio Sociale, che si verificano sulle altre unità del Bacino; se il Bacino non comprende altre unità, quelle soglie non si applicano. Nel Bacino e nella Federazione minima segue le regole degli strumenti comuni attivati nella fase.

8. **Due percorsi.** Le Fasi 0–4 dei commi 1–5 sono il percorso dei Cerchi pilota. Accanto a esso, il percorso delle reti segue le Fasi A–E degli articoli 11–20. I due percorsi si incontrano con la conversione dell’articolo 17: da quel momento ogni Cerchio 1 nato da una rete è nella Fase 0, percorre le Fasi 0–4 come un Cerchio pilota, con le soglie dell’articolo 4, e, superate le soglie dell’articolo 4, comma 1, entra in un Bacino, anche già costituito, ai sensi del comma 7, lettere b) e c).

Art. 4 — Soglie di attivazione e di uscita

1. **Passaggio dalla Fase 0 alla Fase 1.** Sono richiesti:

   a) la garanzia continuativa dei livelli 1 e 2 del Paniere per almeno tre mesi nel Cerchio pilota;

   b) un censimento verificato e il funzionamento del Magazzino minimo e del Magazzino del Sapere minimo;

   c) l’assenza di violazioni critiche non gestite ai sensi dell’articolo 9, comma 2;

   d) l’applicazione documentata del Livello 1 del Protocollo di Avvio Sociale;

   e) un Bilancio del Lavoro, redatto ai sensi dell’articolo 2 del Codice 1, che documenti per almeno un trimestre la copertura dei livelli 1 e 2 del Paniere entro il limite dell’articolo 3 del medesimo Codice.

2. **Passaggio dalla Fase 1 alla Fase 2.** Sono richiesti:

a) l’autoproduzione nel Bacino di almeno il settanta per cento dei livelli 1 e 2 del Paniere, calcolata secondo i criteri della STV Paniere applicabile;

b) il funzionamento del catasto territoriale minimo;

c) almeno un’area candidata a santuario, attestata dal Consiglio Habitat e Territorio. In assenza del Consiglio Biodiversità, la valutazione biologica provvisoria è resa dal Consiglio Transizione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, con esplicita indicazione del proprio carattere provvisorio;

d) l’assenza di violazioni critiche non gestite ai sensi dell’articolo 9, comma 2, verificate secondo i Codici 4, 9 e 10;

e) l’applicazione documentata del Livello 2 del Protocollo di Avvio Sociale;

f) Bilanci del Lavoro di Bacino che rispettino il limite dell’articolo 3 del Codice 1 per almeno due trimestri consecutivi.

3. **Passaggio dalla Fase 2 alla Fase 3.** Sono richiesti:

   a) il funzionamento del Catasto Biodiversità minimo provvisorio;

   b) il funzionamento del catasto dei rischi generali;

   c) l’istituzione di almeno un santuario per Bacino;

   d) Schede Sicurezza vigenti per tutte le attività classificate R2 o superiori;

   e) l’assenza di incidenti R4 non gestiti o privi dell’analisi delle cause richiesta;

   f) l’applicazione documentata del Livello 3 del Protocollo di Avvio Sociale.

4. **Passaggio dalla Fase 3 alla Fase 4.** Sono richiesti:

   a) un audit federato positivo sull’autonomia, svolto dopo almeno sei mesi continuativi di operatività senza dipendenze critiche non sostituibili che compromettano la continuità del Paniere; la dipendenza strutturale coperta da un Piano di Garanzia attuato, ai sensi dell’articolo 12, comma 5-ter, del Codice 15, non la compromette;

   b) l’iscrizione nel Registro Dipendenze di un piano di uscita a termine certo per ciascuna dipendenza critica ancora presente, o un Piano di Garanzia per quelle strutturali ai sensi dell’articolo 12, comma 5-ter, del Codice 15;

   c) il funzionamento dei nodi della Rete federata in tutti i Bacini;

   d) il mantenimento documentato del Livello 3 del Protocollo di Avvio Sociale;

   e) Bilanci del Lavoro che rispettino il limite dell’articolo 3 del Codice 1 per quattro trimestri consecutivi oppure, in mancanza, la presentazione di una proposta motivata di revisione di tale limite ai sensi degli articoli 37 e 38 della Costituzione;

   f) la cessazione dell’uso dei sistemi ammessi ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1, lettera a).

5. La verifica delle soglie è svolta dal Consiglio Transizione, con parere obbligatorio dei Consigli competenti per materia. Il passaggio di fase costituisce una decisione costitutiva ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Codice 3 ed è deliberato dall’Assemblea Generale indicata dall’articolo 3, comma 7, lettera a), secondo convocazione, quorum e procedura previsti dai Codici 3 e 4. La deliberazione è pubblicata in forma aggregata e non profilante.

6. Il parere sociale previsto dal Protocollo di Avvio Sociale può incidere esclusivamente sulla verifica istituzionale della soglia e sulla possibilità di proporre o deliberare il passaggio di fase. Non può produrre sanzioni, esclusioni o limitazioni individuali, né condizionare l’accesso al Codice 4, alla Garanzia, ai beni vitali o al Paniere 1-2.

Art. 5 — Governo transitorio

1. In ciascuna fase è istituito un Consiglio Transizione distinto, con durata limitata alla fase di riferimento, alla scala prevista dall’articolo 3, comma 7: uno per ogni Cerchio pilota in Fase 0, uno per ogni Bacino in Fase 1 e uno per ogni Federazione minima nelle Fasi 2 e 3. Il Consiglio Transizione del Bacino e della Federazione minima è un Consiglio condiviso ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 6-bis, del Codice 3, con i componenti sorteggiati tra le persone idonee ai sensi del comma 2 dei Cerchi pilota che

ne fanno parte; restano ferme le regole del comma 3.

2. Il Consiglio è composto da tre a cinque membri con competenze L2 o L3 pertinenti alla fase, tra cui organizzazione, diritto confederale, agroecologia, territorio, sicurezza e biodiversità.

3. Nomina e durata sono disciplinate come segue:

   a) i componenti sono sorteggiati tra volontari idonei che abbiano assolto il CBO richiesto e la formazione specifica, con diritto di rifiutare l’incarico, secondo gli articoli 4.3 e 4.4, lettera d), della Costituzione;

   b) nessun componente svolge la funzione per più di novanta giorni consecutivi o per più di centottanta giorni complessivi in trecentosessantacinque giorni;

   c) il rinnovo avviene per sorteggio a scaglioni, con passaggio di consegne verbalizzato, in modo da garantire la continuità del Consiglio per tutta la fase;

   d) tra due mandati nel Consiglio Transizione intercorrono almeno dodici mesi di attività esclusiva in CBO ordinario;

   e) è vietata la contemporanea appartenenza al Consiglio Transizione e al Consiglio di Magazzino nella stessa fase;

   f) ogni componente dichiara i propri conflitti di interesse e si astiene quando sussiste un conflitto o una coincidenza diretta tra controllore e controllato, secondo il Codice 3, articolo 16.

4. Il Consiglio opera con un quorum di almeno due terzi dei componenti. Le decisioni sono assunte per consenso in assenza di obiezioni motivate, secondo il Codice 3, articolo 4. Le riunioni sono verbalizzate e i verbali sono conservati per trentasei mesi.

5. Il Consiglio Transizione non delibera il passaggio di fase né l’adozione di un punto di non ritorno. Può formulare proposte all’Assemblea Generale, alla quale spettano le decisioni: il passaggio di fase secondo l’articolo 4; il punto di non ritorno secondo l’articolo 2, comma 2, l’articolo 6 e l’articolo 4, comma 7, dell’Allegato A.

6. Il Consiglio Transizione:

   a) coordina i censimenti;

   b) redige i piani transitori;

   c) verifica le soglie;

   d) propone l’attivazione dei Codici;

   e) alimenta il Registro Dipendenze;

   f) coordina i Consigli attivati nella fase;

   g) verifica l’applicazione del Protocollo di Avvio Sociale limitatamente alle soglie istituzionali.

7. Il Consiglio Transizione non può esercitare competenze riservate ad altri Consigli, cedere a soggetti esterni il controllo di beni comuni o assumere impegni finanziari esterni che determinino dipendenze critiche.

Art. 6 — Beni comuni durante la transizione

1. I beni conferiti durante la transizione sono iscritti in un inventario provvisorio federato secondo la competenza applicabile:

   a) il Codice 10, articolo 7, per il suolo e i beni territoriali;

   b) il Codice 5, articolo 3, per le conoscenze essenziali;

   c) gli articoli 13–22 del Codice 1 per i beni custoditi nei Magazzini;

   d) il C.1-Annex A e i Codici 9 e 14 per macchine, sementi, DPI e protezioni collettive, dalla rispettiva attivazione.

2. La natura di bene comune inalienabile dei beni previsti dall’articolo 3.1 della Costituzione non è sospesa durante la transizione. Il presente articolo disciplina esclusivamente la custodia e l’iscrizione provvisoria.

3. Il trasferimento al regime definitivo di custodia avviene:

   a) per i beni territoriali ed ecologici, alla chiusura della Fase 2;

   b) per i beni tecnologici critici, alla chiusura della Fase 3.

   Il trasferimento richiede una deliberazione dell’Assemblea Generale e il parere obbligatorio del Consiglio competente.

4. Fino all’attivazione del regime definitivo, gli atti di disposizione eccedenti la manutenzione ordinaria e l’uso conforme a una Scheda vigente sono inefficaci. Restano vietati gli atti di compravendita, affitto o ipoteca dei beni comuni, secondo gli articoli 3.1 e 3.2 della Costituzione.

5. I Magazzini provvisori mantengono una contabilità distinta tra beni in transizione e beni comuni già iscritti nel regime definitivo. La tracciabilità e l’accesso seguono il Codice 1; per il Magazzino del Sapere si applica il Codice 5.

6. La titolarità giuridica dei beni durante la transizione è disciplinata dall’articolo 16 del Codice 15.

Art. 7 — Persone, competenze e formazione transitoria

1. La formazione L1 salvavita è erogata gratuitamente sin dalla Fase 0 secondo il Codice 6 e, dall’attivazione dei rispettivi Codici, secondo i Codici 13 e 14.

2. Le competenze pregresse sono registrate secondo il Codice 5, articolo 10, comma 1. La validazione provvisoria della continuità, i relativi termini e le abbreviazioni dei percorsi formativi sono disciplinati esclusivamente dall’articolo 10, commi 2–7, del Codice 5. Il Consiglio Transizione non può prorogare o derogare tali termini.

3. Ogni funzione classificata R3 o superiore richiede l’affiancamento di una persona con competenza L2 o L3 verificata, fino a quando sia disponibile una copertura interna sufficiente.

4. L’anagrafe transitoria delle competenze è mantenuta in forma aggregata e non profilante, secondo il Codice 7, articolo 2.2.

5. Il Consiglio Transizione considera il Protocollo di Avvio Sociale esclusivamente ai fini della verifica delle soglie sociali di sostenibilità istituzionale e nei limiti stabiliti dall’Allegato Tecnico A.

Art. 8 — Conflitti e Garanzia durante la transizione

1. Il Codice 4 si applica sin dalla Fase 0.

2. Fino all’attivazione di un Consiglio competente, il Consiglio Transizione può rendere, in via provvisoria, i pareri obbligatori non vincolanti che riguardano la materia non ancora presidiata. Il parere è annotato come provvisorio e sottoposto a riesame entro sei mesi dall’attivazione del Consiglio competente.

3. La supplenza del comma 2 non si applica ai pareri vincolanti negativi previsti dall’articolo 8 del Codice 3 né all’autorizzazione dell’articolo 13.3 della Costituzione. Fino all’attivazione del Consiglio competente, le decisioni che richiedono uno di tali pareri o tale autorizzazione sono sospese. Le altre decisioni non dipendenti da tale parere possono proseguire.

4. Le sospensioni necessarie a fronteggiare un rischio grave e immediato R4 sono immediatamente esecutive in ogni fase, nel rispetto delle procedure dei Codici competenti.

5. Il ricorso alla Garanzia è ammesso entro quattordici giorni secondo l’articolo 17 del Codice 3 e l’articolo 17 del Codice 4. Nessuna disposizione del presente Codice o del Protocollo di Avvio Sociale può condizionare, ritardare o limitare l’accesso alla Garanzia.

6. Durante la transizione il Capo V del Codice 4 si applica nei limiti del suo articolo 37. Finché non è costituito un Bacino, gli organi del Codice 4 che richiedono componenti esterni al Cerchio pilota, compresi il Collegio di Riesame dell’articolo 17 e il Cerchio di Garanzia sostitutivo dell’articolo 15, comma 3, sono formati secondo l’articolo 37, comma 5, del Codice 4.

Art. 9 — Divieti durante la transizione

1. Durante la transizione è vietato:

   a) costituire rendite sull’avvio, sui beni comuni iscritti nell’inventario provvisorio o sulla formazione L1 salvavita;

   b) vendere, ipotecare o gravare il suolo destinato a santuario candidato o a corridoio ecologico candidato;

   c) brevettare, registrare, depositare, rivendicare o mantenere titoli esclusivi sul materiale genetico selvatico o locale o sulle conoscenze essenziali censite;

   d) assumere debiti finanziari esterni o concludere accordi di fornitura che determinino una dipendenza proprietaria critica ai sensi dell’articolo 5 del Codice 2, in assenza di un piano di uscita con termine certo iscritto nel Registro Dipendenze;

   e) cedere a soggetti esterni il controllo del Magazzino provvisorio, del Catasto provvisorio, del Catasto Biodiversità provvisorio o del Registro Dipendenze;

   f) costituire Cerchi o Bacini fittizi o privi dei requisiti minimi previsti dall’articolo 2, comma 4, e dall’articolo 3;

   g) imporre paywall sulle STV e sulle Schede essenziali per il Paniere 1-2, la biodiversità o la sicurezza generale.

2. Ai soli fini del presente Codice, le violazioni del comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono classificate come critiche; quelle delle lettere f) e g) sono classificate come sostanziali.

3. L’accertamento, le misure cautelari e riparative e gli eventuali rimedi sono disciplinati dal Codice 4. Gli effetti sulle decisioni sono determinati secondo l’articolo 18 del Codice 3. L’esclusione tecnica di un bene o servizio resta di competenza del Consiglio Qualità ai sensi del Codice 2.

Art. 9-bis — Gradualità della sovranità tecnologica

1. In attuazione dell’articolo 38.6 della Costituzione, fino alla chiusura della transizione l’obbligo di possedere fisicamente l’hardware di ogni sistema utilizzato, previsto dall’articolo 19.4 della Costituzione, e quello di impiegare soltanto IA open source, previsto dall’articolo 19.5, si applicano con la gradualità seguente:

   a) è ammesso l’uso di un sistema ospitato su infrastrutture esterne o che incorpora un modello di IA non open source soltanto se la dipendenza è ammessa come residua e superabile ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b), del Codice 2, o come temporanea ai sensi degli articoli 2, comma 1, 8, comma 2, e 10, comma 3, del Codice 7, ed è iscritta nel Registro Dipendenze con il Piano di Sostituzione o di Uscita;

   b) la gradualità non consente di usare codice chiuso o modelli non open source per le IA Gestionali, per gli algoritmi dell’articolo 2, comma 5, del Codice 7, per l’IA personale e per i sistemi di consultazione e di voto dell’articolo 34.4 della Costituzione;

   c) nessun sistema della lettera a) riceve aggiornamenti automatici o installati da altri che dalla Comunità; ogni aggiornamento è verificato dal Consiglio Rete prima dell’installazione ed è reversibile, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 7, del Codice 7; i sistemi installati presso la Comunità non ricevono aggiornamenti da remoto, e un sistema ospitato su infrastrutture esterne è ammesso soltanto se il programma e i suoi aggiornamenti sono scelti, verificati e installati dalla Comunità;

   d) la gradualità cessa per ciascun sistema alla scadenza del suo Piano e, in ogni caso, con la chiusura della transizione.

2. L’uso di sistemi di cui non è disponibile il codice sorgente segue, durante la transizione e dopo, l’articolo 19.4 della Costituzione, l’articolo 5, comma 2, lettera b), e l’articolo 12, comma 5, del Codice 2.

3. Fino all’istituzione del Consiglio Rete, il parere dell’articolo 5, comma 3, del Codice 2 e la verifica del comma 1, lettera c), sono resi, anche in deroga all’articolo 8, comma 3, da due persone con competenza informatica L2 o L3, estranee alla proposta e sorteggiate ai sensi dell’articolo 36 del Codice 4, e sono

annotati come provvisori ai sensi dell’articolo 8, comma 2; il parere negativo impedisce l’ammissione del sistema. Dalla Fase 0 le consultazioni e le votazioni tramite la Rete seguono l’articolo 7-bis del Codice 7.

Art. 10 — Chiusura della transizione, memoria e prevalenza

1. La chiusura della transizione è deliberata, per ciascuna Federazione minima, dalla sua Assemblea Generale con una maggioranza qualificata dei due terzi, secondo gli articoli 13 e 14 del Codice 3. La deliberazione è preceduta:

   a) dal parere obbligatorio dei Consigli federati;

   b) dall’audit federato positivo previsto dall’articolo 4, comma 4;

   c) dalla verifica del rispetto delle condizioni di chiusura.

2. La dichiarazione di chiusura produce i seguenti effetti:

   a) il presente Codice cessa di produrre effetti normativi per la Federazione minima che ha deliberato la chiusura, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e la Federazione minima è costituita in Cerchio Esteso ai sensi dell’articolo 14-bis del Codice 3;

   b) gli inventari provvisori, i verbali dei Consigli Transizione e le deliberazioni di passaggio di fase restano conservati come memoria storica secondo il Codice 7;

   c) i beni già trasferiti al regime definitivo restano assoggettati ai Codici di settore;

   d) i beni non ancora trasferiti per mancato raggiungimento delle soglie sono restituiti o trasferiti con deliberazione dell’Assemblea Generale e parere del Consiglio competente.

3. Durante la transizione, in caso di conflitto tra il presente Codice e i Codici 1–15, il presente Codice prevale esclusivamente per quanto strettamente necessario a disciplinare la sequenza di attivazione e le soglie di cui all’articolo 4, garantendo la continuità del Paniere 1-2. Tale prevalenza non crea competenze permanenti e non si applica:

   a) alla Costituzione;

   b) alle norme imperative della Costituzione e dei Codici, cioè a quelle che non ammettono deroga da parte degli organi che decidono, richiamate dall’articolo 2, comma 2, del Codice 3;

   c) ai pareri vincolanti negativi previsti dall’articolo 8 del Codice 3.

4. Dopo la chiusura della transizione, si applicano le clausole di prevalenza dei Codici di settore, incluse quelle del Codice 10, articolo 10, del Codice 13, articolo 11, e del Codice 14, articolo 10.

5. I principali collegamenti normativi del presente Codice sono: Costituzione, articoli 1.3, 3.1, 3.2, 3.5-bis, 3.5-ter, 4–6, 10.2, 13.3, 17.9, 19, 23.1, 26, 32, 36.1, 36.2, 36.4, 37 e 38; Codice 1, articoli 13–22, 32, 47 e 47-ter; Codice 2, articolo 5; Codice 3, articoli 3, 4, 8, 12, 13–19; Codice 4; Codice 5, articoli 3 e 10; Codice 6, articoli 4 e 11; Codice 7, articoli 2.2, 7 e 7-bis; Codici 8 e 9; Codice C.1-Annex A; Codici 10–14, compreso l’articolo 8-sexies del Codice 14; Codice 15, Capi III e IV.

Art. 11 — Percorso delle reti: fasi e principi

1. Il percorso delle reti porta alla Confederazione le persone dove già vivono. Si compone delle fasi seguenti:

   a) **Fase A — Semi:** nascono le reti di mutuo aiuto e i magazzini di quartiere, ai sensi dell’articolo 12;

   b) **Fase B — Macchia d’olio:** le reti si collegano tra loro, fanno la mappa delle filiere essenziali, firmano i patti con chi vi lavora e fanno le prove legali, ai sensi dell’articolo 13, fino alla soglia di preparazione dell’articolo 14;

   c) **Fase C — Boicottaggio:** le persone delle reti possono compiere la scelta dell’articolo 15;

   d) **Fase D — Conversione:** chi aderisce forma i Cerchi 1 e i magazzini diventano Magazzini Comuni, ai sensi dell’articolo 17; ogni Cerchio 1 nato da una rete è nella Fase 0;

e) **Fase E — Confederazione:** i Cerchi nati dalle reti percorrono le Fasi 1–4 fino alla chiusura dell’articolo 10, ai sensi dell’articolo 17, comma 8.

2. Nel percorso delle reti:

   a) la partecipazione e l’adesione sono individuali e libere e ognuno può uscire in ogni momento, ai sensi degli articoli 4.8 e 38.1 della Costituzione e dell’articolo 2, comma 8;

   b) nessuno ha il comando: gli incarichi delle reti, degli enti che ne custodiscono i beni e dei gruppi promotori sono conferiti per sorteggio tra volontari, sono brevi e ruotano, ai sensi degli articoli 4.3 e 4.4 della Costituzione e, per gli enti, nei limiti dell’articolo 16, comma 3, del Codice 15;

   c) la difesa è civile e disarmata, ai sensi dell’articolo 17.9 della Costituzione e dell’articolo 8-sexies del Codice 14, compreso il suo comma 13, ed è esercitata nei limiti della legge vigente, ai sensi dell’articolo 38.6 della Costituzione; sono esclusi in ogni caso il sabotaggio, il danneggiamento, il blocco illecito della circolazione e l’occupazione illecita, come nell’articolo 5, comma 5, dell’Allegato B; fino alla conversione la comunicazione dell’articolo 8-sexies, comma 10, del Codice 14 è sostituita dalla chiamata dei servizi di emergenza e delle autorità competenti;

   d) le decisioni, i conti e i dati aggregati sono pubblici ai sensi dell’articolo 2, comma 5, salvo i dati che espongono a rischio le persone o le infrastrutture;

   e) il magazzino di quartiere distribuisce il Paniere d’emergenza a ogni partecipante e alle persone che vivono con lui e dipendono da lui ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera o), che ne hanno bisogno, per qualsiasi causa, secondo regole pubbliche approvate dall’assemblea della rete e indipendenti dalla scelta dell’articolo 15; la soglia dell’articolo 14 misura soltanto se le scorte bastano a tutti i partecipanti;

   f) i servizi essenziali restano aperti a tutti, ai sensi dell’articolo 16.

3. **Fino alla scelta delle persone nessuno smette di pagare.** Nelle Fasi A e B, e in ogni fase per chi non compie la scelta dell’articolo 15, tutto si svolge nel rispetto dell’ordinamento vigente: affitti, bollette, debiti, imposte e obblighi contrattuali sono adempiuti normalmente. Le reti, gli enti e i gruppi promotori non chiedono a nessuno di sospendere un pagamento, e le prove dell’articolo 13, comma 5, non comportano alcun inadempimento.

4. Le reti non sono Cerchi e i partecipanti non sono membri della Confederazione finché non aderiscono ai sensi dell’articolo 17. Alle reti si applicano gli articoli 11–20 e, in quanto compatibili, gli articoli 2, commi 2–9, e 9-bis; nel percorso delle reti la garanzia dell’articolo 2, comma 1, è sostituita dalla soglia dell’articolo 14 e dall’articolo 17, comma 4. Le altre disposizioni del presente Codice e dei Codici 1–15 si applicano dalla conversione, secondo le fasi dell’articolo 3. Le reti possono adottare prima singoli strumenti dei Codici, come il Magazzino minimo, il Bilancio del Lavoro, il sorteggio e la rotazione degli incarichi, le decisioni in assemblea e la procedura riparativa volontaria degli articoli 5–8 del Codice 4, senza diventare per questo Cerchi. I fatti che costituiscono reato restano di competenza delle autorità, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Codice 4.

Art. 12 — Fase A: reti, magazzini di quartiere e forme legali

1. Una rete nasce quando persone di un quartiere, di un paese o di un condominio cominciano a mettere in comune una parte delle cose e del tempo: spesa comune, aiuto a chi è in difficoltà, scambio di tempo e di competenze, magazzino di quartiere. Si collega al percorso delle reti con una dichiarazione pubblica sul portale dell’articolo 20, con la quale accetta gli articoli 11–20.

2. La rete:

   a) decide in assemblea aperta ai partecipanti, con il voto individuale di ciascuno e senza delega;

   b) tiene un inventario pubblico, in forma aggregata, del magazzino di quartiere e delle casse;

   c) stringe accordi con chi produce, come agricoltori, artigiani e piccole officine che vendono direttamente alla rete, preferendo i soggetti dell’articolo 18, comma 1, del Codice 15;

   d) riduce le dipendenze dall’esterno con energia propria, come le comunità energetiche, con scorte di farmaci e ricambi e con i saperi per riparare;

e) conserva e distribuisce alimenti, acqua e farmaci secondo le norme sanitarie vigenti; i farmaci sono procurati e distribuiti soltanto nelle forme consentite dalla legge, con il parere delle persone competenti dell’articolo 14, comma 2.

3. **Forme legali fin dall’inizio.** I magazzini di quartiere, le scorte, le casse e ogni bene messo in comune sono intestati, fin dalla Fase A, a un’associazione, a una cooperativa o a un altro ente senza scopo di lucro riconosciuto dall’ordinamento, costituito dalla rete o già esistente. Lo statuto recepisce, nei limiti della legge, i vincoli dell’articolo 16, commi 1–3, del Codice 15: patrimonio indivisibile, nessuna distribuzione di utili, voto individuale, incarichi sorteggiati e a rotazione e, in caso di scioglimento, devoluzione a un’altra rete o a un ente con le medesime finalità. Lo statuto ammette come socio ogni partecipante che lo chiede, prevede che l’assemblea dei soci recepisca le decisioni della rete nei limiti della legge e disciplina la trasformazione dell’ente o la cessione dei beni all’ente di un Cerchio dopo il voto dell’articolo 17, comma 1. Il patrimonio dell’ente è separato da quello delle persone, nei limiti della legge; non risponde dei debiti dei partecipanti, salvo i casi in cui la legge consente ai creditori di agire sui beni conferiti.

4. Il conferimento di beni e di denaro alla rete è volontario e documentato, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del Codice 15. Nessuno può essere indotto a conferire beni o a lasciare attività esterne, ai sensi dell’articolo 2, comma 8. L’ente non accetta conferimenti o versamenti che sottraggono beni ai creditori di chi li fa; chi conferisce beni o denaro è informato per iscritto di questo limite. I beni conferiti in uso temporaneo sono iscritti nell’inventario pubblico della rete e restituiti a chi esce dalla rete.

5. **Comunità che esistono già.** Le comunità solidali che già vivono con regole vicine a quelle della Confederazione, come le comunità con cassa comune, gli ecovillaggi e le loro reti, sono i primi nodi del percorso delle reti. Vi partecipano come sono, senza cambiare il proprio ordinamento interno, e possono aderire in ogni momento come Comunità associate ai sensi dell’articolo 4.5 della Costituzione e degli articoli 21 e 21-bis del Codice 15. Entrano in un Bacino, o concorrono a costituirlo con i Cerchi nati dalle reti o con i Cerchi pilota, secondo l’articolo 3, comma 7, lettera f); finché non esiste un Bacino, l’equivalenza al confine è verificata ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 6, del Codice 15. Alla conversione della rete la comunità sceglie se entrare nel Cerchio 1 che ne nasce o restare, o diventare, Comunità associata; in questo caso resta una Comunità distinta con il proprio territorio ed entra nel Bacino quando questo si costituisce.

6. Le persone che vogliono vivere già secondo le regole istituiscono un Cerchio pilota e seguono il percorso dei Cerchi pilota. Il Cerchio pilota può essere un nodo della rete del suo territorio e offrirle il sapere e le regole che ha provato.

Art. 13 — Fase B: collegamento, filiere essenziali e prove legali

1. Le reti si collegano tra loro nel comune, poi tra comuni, regioni e paesi. Il collegamento avviene con accordi scritti e revocabili e non crea un centro né organi con potere sulle reti: ogni rete decide per sé. Le reti mettono in comune sapere, standard aperti e scorte di riserva e costruiscono in piccolo le strutture comuni, come l’archivio del sapere, le scorte condivise e gli accordi di trasporto; alla conversione queste passano ai Cerchi e ai Consigli competenti secondo la fase.

2. **Mappa delle filiere.** Le reti di un territorio fanno insieme la mappa delle filiere essenziali: da dove arrivano cibo, acqua, energia e medicine, quante scorte ci sono e chi sa fare che cosa. La mappa è pubblica in forma aggregata; ne sono esclusi i dati che espongono a rischio le persone o le infrastrutture.

3. **Patti con chi lavora nelle filiere essenziali.** Chi lavora in una filiera essenziale può firmare un patto con la rete del suo territorio. Con il patto la persona si impegna a continuare il proprio lavoro e a servire chiunque anche se le persone delle reti compiono la scelta dell’articolo 15; la rete si impegna alle tutele dell’articolo 16. Il patto è personale, volontario e revocabile in ogni momento, non contiene penali e non obbliga a nulla di contrario alla legge o al contratto di lavoro. È custodito in forma riservata; sono pubblici soltanto i conteggi aggregati per filiera e per territorio. I dati dei patti sono trattati con il consenso esplicito della persona e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati; sono conservati finché il patto è in vigore e cancellati alla sua revoca; alla conversione passano, con il consenso della persona, al Cerchio del suo territorio o sono cancellati.

4. **Formazione e cambio.** Le reti insegnano le competenze che servono ai bisogni, secondo il Codice 5 in quanto applicabile, e per ogni lavoro essenziale formano in anticipo altre persone che possano dare il cambio, nei limiti delle abilitazioni richieste dalla legge.

5. **Prove legali.** La rete verifica se regge con prove nelle quali nessuno smette di pagare niente, come un fine settimana in cui il quartiere vive soltanto dei magazzini della rete, un mese in cui i partecipanti comprano soltanto dai produttori della rete o una distribuzione di prova del Paniere d'emergenza. La partecipazione alle prove è volontaria. Entro trenta giorni la rete pubblica sul portale, in forma aggregata, il numero dei partecipanti, i beni distribuiti e ciò che è mancato; gli esiti servono alla verifica dell'articolo 14.

Art. 14 — Soglia di preparazione, verifica e voto

1. **Soglia.** La rete è pronta quando sono verificate insieme le condizioni seguenti:

   a) il Paniere d'emergenza è garantito per sei mesi a tutti i partecipanti: le scorte nei magazzini della rete, più ciò che i produttori della rete si sono impegnati per iscritto a consegnare nello stesso periodo, coprono il Paniere d'emergenza di tutti i partecipanti per sei mesi, e le casse della rete coprono i costi che restano, compresi la conservazione e il trasporto;

   b) nel territorio della rete sono firmati patti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, in ciascuna delle filiere dell'acqua, dell'energia, del cibo e della sanità, da un numero di persone che, secondo la mappa delle filiere e con i cambi formati, basta a mantenere in funzione quei servizi per tutti.

1-bis. Ogni persona è partecipante di una sola rete ai fini della soglia e del voto, e i partecipanti che non sono iscritti nel registro degli aventi diritto tenuto dalla rete ai sensi del comma 6 non sono contati. I patti e gli impegni dei produttori che servono più reti sono ripartiti tra esse, per accordo scritto e pubblico, in modo che ciascuno sia contato una sola volta; il territorio della rete è quello dichiarato sul portale ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

2. La lista dei beni e delle quantità per persona del Paniere d'emergenza è adottata dalle reti collegate, con il parere di persone competenti in nutrizione e in salute; tiene conto dell'età e delle condizioni di salute, secondo il criterio dell'articolo 19, comma 4, del Codice 1, ed è pubblica.

3. **Paese che parte da solo.** La verifica accerta la soglia di sei mesi del comma 1, lettera a), e, se è raggiunta, anche la soglia di dodici mesi, che comprende un piano pubblico per le importazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, e il sostegno delle reti di altri paesi, dichiarato con un voto delle reti che lo danno nelle forme del comma 6. La data votata dalla rete vale soltanto se, entro il giorno precedente, la stessa data è approvata dalle reti di almeno un altro paese ai sensi del comma 6; altrimenti vale soltanto se la rete ha verificata la soglia di dodici mesi.

4. **Verifica pubblica.** I dati della soglia sono pubblicati sul portale in forma aggregata. La verifica è svolta da tre persone sorteggiate tra i volontari di reti diverse da quella verificata, che non vi partecipano e si astengono nei casi dell'articolo 5, comma 3, lettera f); possono controllare a campione, con obbligo di riservatezza, i patti e gli impegni dei produttori. Chiunque può presentare osservazioni per almeno settantadue ore, ai sensi dell'articolo 2, comma 5. L'esito è motivato e pubblicato; la verifica è ripetuta se prima del voto i dati cambiano in modo da non soddisfare più la soglia e, in ogni caso, dopo novanta giorni. La verifica è ripetuta anche tra il voto e la data scelta, non prima dei trenta giorni che precedono la data. Se la soglia non è più soddisfatta, l'esito è pubblicato subito e il voto perde efficacia; la rete può votare di nuovo dopo una nuova verifica positiva. L'elenco dei volontari per la verifica è pubblico sul portale; il sorteggio è pubblico e riproducibile. Possono essere sorteggiati anche membri di Cerchi pilota e di Comunità associate. Se l'elenco non consente il sorteggio, la verifica è sospesa finché non lo consente.

5. La verifica accerta soltanto i numeri della soglia: non decide e non raccomanda il boicottaggio.

6. **Voto.** Quando la soglia è verificata, i partecipanti della rete possono votare sulla scelta dell'articolo 15 e sulla sua data. La proposta è presentata da almeno un decimo dei partecipanti con diritto di voto ed è pubblicata sul portale per almeno quattordici giorni prima dell'apertura del voto, che resta aperto per almeno sette giorni. Votano i partecipanti dal compimento del quattordicesimo anno, ai sensi

dell’articolo 36.1 della Costituzione; il voto è individuale e segreto, senza delega, e si svolge in presenza o tramite il portale con un sistema che rispetta le garanzie dell’articolo 7-bis, commi 2, 3, 5 e 7, del Codice 7, nel quale il registro degli aventi diritto è tenuto dalla rete; il software è a codice aperto ed è controllato, prima del primo voto, da persone competenti sorteggiate tra i volontari di altre reti. Il registro degli aventi diritto e l’urna sono affidati a persone diverse, sorteggiate tra i partecipanti volontari. Il voto è contato separatamente per ogni rete e la proposta è approvata in una rete se vota a favore la maggioranza di tutti i partecipanti della rete con diritto di voto, compresi quelli che non votano. Una proposta respinta può essere ripresentata dopo novanta giorni. Si cerca una data comune: ogni rete può proporla sul portale e la proposta è votata in ciascuna rete con le stesse regole. Prima del primo voto in un paese è acquisito un parere legale professionale locale sulle forme del voto, sulla protezione dei partecipanti e sui rischi per gli enti dell’articolo 12, comma 3, per chi vi ricopre incarichi e per chi gestisce il portale; il parere è chiesto da persone sorteggiate tra i partecipanti volontari ed è pubblicato. Se il parere indica che gli enti o il portale ne risponderebbero, il voto si svolge con strumenti separati da essi.

7. Il voto esprime una scelta politica collettiva e non obbliga nessuno, ai sensi dell’articolo 15, comma 2. Nessuno può essere escluso dal magazzino di quartiere, dalle casse di solidarietà o dalla rete per come ha votato o per non aver compiuto la scelta.

Art. 15 — Fase C: il boicottaggio come scelta delle persone

1. Il boicottaggio è smettere di lavorare e di consumare per il profitto, non per i bisogni: si ferma ciò che serve soltanto al mercato e continua ciò che serve ai bisogni. Le sue forme possono comprendere il boicottaggio dei consumi, lo sciopero del lavoro per il mercato, il restare a casa, lo sciopero degli affitti e delle bollette e la sospensione dei debiti verso le banche; le persone delle reti hanno indicato che, se la scelta è compiuta, si compie insieme e una volta sola.

2. Il boicottaggio non è una regola del presente Codice. È una scelta politica, non violenta e collettiva, che spetta alle persone delle reti con il loro voto ai sensi dell’articolo 14, comma 6. Ciascuna persona decide liberamente se compierla e ne risponde personalmente secondo la legge. Il presente Codice non la prescrive, non la autorizza e non ne regola le forme, salvo il voto dell’articolo 14, comma 6, e dal non compierla non può derivare alcuna conseguenza.

3. Gli enti delle reti, i gruppi promotori, i Cerchi pilota, compresi quelli nati dalle reti dopo la conversione, le Comunità associate e i loro enti non deliberano il boicottaggio, non lo finanziano e non impiegano i beni comuni, i Magazzini o la Cassa comune per atti contrari alla legge. Prima e dopo la scelta delle persone continuano soltanto le attività lecite degli articoli 12, 13, 16 e 18, tra cui i magazzini di quartiere, la distribuzione del Paniere d’emergenza ai partecipanti e a chi dipende da loro, le casse di solidarietà, l’assistenza legale e i servizi essenziali aperti a tutti.

4. **Casse di solidarietà e assistenza legale.** Fin dalla Fase A la rete può costituire, presso l’ente dell’articolo 12, comma 3, una cassa di solidarietà e una rete di assistenza legale. Aiutano, nei limiti della legge, chi è in difficoltà, per qualsiasi causa, secondo il bisogno. Le regole dell’aiuto sono pubbliche e l’aiuto non dipende da come la persona ha votato.

5. Dopo la conversione, la Cassa comune può sostenere le spese legali dei membri e, nei casi dell’articolo 17, comma 3, del Codice 15, l’estinzione di loro debiti verso terzi, pagando direttamente il creditore o il professionista ai sensi dell’articolo 3.5-bis della Costituzione.

Art. 16 — Filiere essenziali e servizi aperti a tutti

1. Chi lavora in una filiera essenziale e ha firmato il patto continua a servire chiunque, anche chi non partecipa alle reti e chi non aderisce alla Confederazione, alle stesse condizioni per tutti, durante il boicottaggio e dopo la conversione. I Cerchi nati dalle reti assicurano a chiunque si trovi nel loro territorio le garanzie dell’articolo 1.3 della Costituzione e a chi non è membro i diritti dell’articolo 4.9.

2. Per chi lavora in una filiera essenziale la rete, e dopo la conversione il Cerchio:

a) consegna per primi il Paniere d’emergenza alla persona e a chi vive con lei, senza ridurre la quota degli altri partecipanti e nel rispetto dell’articolo 19, comma 4, del Codice 1;

b) organizza turni corti con il cambio delle persone formate ai sensi dell’articolo 13, comma 4, nei limiti dei rapporti di lavoro e della legge;

c) sostiene con la cassa di solidarietà e con l’assistenza legale dell’articolo 15, comma 4, chi rischia il posto di lavoro o una causa;

d) dalla conversione, computa nel CBO il lavoro svolto nella filiera essenziale a servizio del territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del Codice 15; allo stesso modo il Cerchio pilota computa nel CBO il lavoro nella filiera essenziale dei suoi membri che hanno firmato il patto dell’articolo 13, comma 3.

Art. 17 — Fase D: conversione; Fase E: Confederazione

1. **Conversione.** La conversione di una rete è decisa dai suoi partecipanti con un voto nelle forme dell’articolo 14, comma 6, dal secondo al sesto periodo; votano anche i partecipanti che poi non aderiscono. La conversione non presuppone la soglia dell’articolo 14 né la scelta dell’articolo 15. Ha effetto soltanto per chi aderisce: ogni persona aderisce individualmente, ai sensi degli articoli 4.8 e 38.1 della Costituzione, e la scelta della maggioranza non vincola chi non aderisce. Per il minore di sedici anni aderisce chi ne ha la responsabilità di cura, nel suo interesse, dopo averlo informato e ascoltato, ai sensi dell’articolo 26.5 della Costituzione; dal sedicesimo anno il minore decide da sé.

2. **Cerchi 1.** Le reti diventano Cerchi 1 partendo da ciò che esiste, quartieri e comuni, con la dimensione dell’articolo 5.1, lettera b), della Costituzione; una rete più grande forma più Cerchi 1 contigui. I primi incarichi sono sorteggiati tra chi aderisce, ai sensi degli articoli 4.3 e 4.4 della Costituzione. L’ente dell’articolo 12, comma 3, diventa l’ente del Cerchio ai sensi dell’articolo 16 del Codice 15 o gli trasferisce i beni, secondo il suo statuto.

2-bis. **Beni alla conversione.** Prima della conversione la rete pubblica l’inventario del magazzino di quartiere. I beni conferiti in uso temporaneo sono restituiti a chi non aderisce, se li chiede; delle scorte comuni, la parte corrispondente ai partecipanti che non aderiscono resta per sei mesi a loro disposizione o è devoluta, secondo lo statuto, a un altro ente con le medesime finalità. Se le adesioni non bastano a formare un Cerchio 1 ai sensi dell’articolo 5.1, lettera b), della Costituzione, la rete continua come rete e chi ha aderito può istituire un Cerchio pilota ai sensi dell’articolo 12, comma 6. Se si formano più Cerchi 1, i beni sono ripartiti in proporzione alle persone aderenti di ciascuno.

3. **Magazzini Comuni.** I magazzini di quartiere, e i magazzini e i supermercati i cui titolari aderiscono e li conferiscono volontariamente ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del Codice 15, diventano Magazzini Comuni secondo gli articoli 13–22 del Codice 1.

4. **Paniere d’emergenza.** Finché i Magazzini Comuni non garantiscono i livelli 1 e 2 del Paniere, distribuiscono almeno il Paniere d’emergenza a ogni membro, con il razionamento equo dell’articolo 19, commi 3–6, del Codice 1.

5. **Nessuno perde la casa in cui vive.** La conversione non toglie a nessuno la casa in cui vive. Chi aderisce e conferisce o affida al Cerchio la casa in cui abita ne conserva l’uso come abitazione principale, ai sensi dell’articolo 10.2 della Costituzione e dell’articolo 47, commi 2 e 3, del Codice 1; chi non la conferisce la conserva secondo l’ordinamento vigente. Il Cerchio non chiede né promuove lo sfratto di nessuno; a chi rischia di perdere la casa dà l’assistenza legale dell’articolo 15, comma 4, e a chi la perde un alloggio ai sensi dell’articolo 47-ter, comma 4, lettera a), del Codice 1. Chi conferisce la casa in cui abita è informato per iscritto che il conferimento in uso temporaneo, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del Codice 15, gliela restituisce se lascia la Confederazione prima del regime definitivo, e che il conferimento definitivo non gliela restituisce. La casa gravata da ipoteca o da un contratto di locazione non è conferita finché il vincolo dura; chi vi abita ne conserva l’uso secondo l’ordinamento vigente.

6. **Riconoscimento per legge.** Dove la maggioranza vince anche nelle istituzioni, con il voto, un referendum o un’assemblea costituente, e la legge dello Stato riconosce le Comunità, affida loro beni pubblici, trasforma enti o mezzi finanziari in Casse comuni o continua a garantire i servizi finché i

Cerchi non li coprono, i Cerchi nati dalle reti si avvalgono di quella legge, che fa parte dell'ordinamento vigente ai sensi dell'articolo 38.6 della Costituzione, nei limiti della Costituzione e dei Codici. La forma giuridica prevista da quella legge può sostituire l'ente dell'articolo 16 del Codice 15; i mezzi affidati alle Casse comuni seguono l'articolo 17 del Codice 15.

7. **Chi non aderisce.** Chi non aderisce resta libero, non è trattato come avversario ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b), del Codice 15 e conserva la casa, i beni e i diritti che l'ordinamento vigente gli riconosce. Non svolge il CBO e non accede ai Magazzini Comuni, salvo le garanzie degli articoli 1.3 e 4.9 della Costituzione e i servizi dell'articolo 16. Può aderire quando vuole o chiedere il Patto di Convivenza Autonoma degli articoli 4.9 e 4.9-bis della Costituzione.

8. **Incontro con il percorso dei Cerchi pilota.** Dalla conversione ogni Cerchio 1 nato da una rete è un Cerchio pilota ai fini del presente Codice e dei rinvii dei Codici al Cerchio pilota, ed è nella Fase 0 dell'articolo 3, comma 1. Il censimento, l'inventario del magazzino e la mappa delle filiere della rete valgono come censimento iniziale della lettera c) di quel comma, e il magazzino di quartiere come Magazzino minimo provvisorio della lettera d), se il Consiglio Transizione li verifica. La Fase E comprende le Fasi 1–4: i Cerchi nati dalle reti formano Bacini e Federazioni minime, o entrano in quelli già costituiti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e chiudono la transizione ai sensi dell'articolo 10. Nessuna soglia dell'articolo 4 è abbreviata.

Art. 18 — Importazioni

1. Finché esistono paesi che non hanno cambiato sistema, le reti e i Cerchi nati da esse procurano l'energia, i farmaci e i componenti che non producono con tre strade insieme:

   a) ridurre prima le importazioni: nelle Fasi A e B le reti puntano su energia propria, scorte di farmaci e ricambi, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera d);

   b) la Cassa comune dell'articolo 17 del Codice 15 e, prima della conversione, le casse dell'ente della rete, alimentate anche dai risparmi che le persone versano liberamente, soltanto per gli acquisti all'esterno e nei limiti dell'articolo 12, comma 4. Il versamento non è un obbligo e non dà alcun vantaggio, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 2, del Codice 15; chi non versa non è escluso da nulla;

   c) la cessione all'esterno delle eccedenze reali, come cibo, artigianato e servizi, senza fine di profitto, ai sensi degli articoli 15, comma 3, e 19 del Codice 15, e gli scambi diretti con le reti e i Cerchi di altri paesi.

2. Il piano per le importazioni dell'articolo 14, comma 3, indica per dodici mesi i beni che la rete non produce, le quantità, i fornitori possibili secondo l'articolo 18 del Codice 15, i mezzi con cui sono pagati ai sensi del comma 1 e le alternative se una fornitura è interrotta, secondo l'articolo 20 del Codice 15.

Art. 19 — Gruppi promotori

1. In ogni paese possono nascere gruppi promotori che aiutano a far nascere le reti e i magazzini di quartiere, fanno con le reti la mappa delle filiere, raccolgono i patti dell'articolo 13, comma 3, e diffondono il sapere e le regole. Preparano e non governano: non decidono per le reti né al loro posto.

2. Un gruppo è gruppo promotore ai sensi del presente Codice se è:

   a) **senza capi:** gli incarichi sono sorteggiati tra chi si offre, durano al massimo novanta giorni e ruotano, ai sensi dell'articolo 4.4, lettere a) e b), della Costituzione; non ha leader, portavoce permanenti o strutture di partito, ai sensi della lettera c) dello stesso articolo;

   b) **aperto e trasparente:** chiunque può partecipare; decisioni, conti e documenti sono pubblici, salvo i dati che espongono a rischio le persone;

   c) **autonomo:** si organizza secondo le condizioni del suo paese; dove organizzarsi è pericoloso, gli altri gruppi lo sostengono senza esporre le persone;

   d) **collegato da regole comuni, non da un centro:** i gruppi si scambiano sapere, standard e notizie secondo un protocollo comune e pubblico, e nessun gruppo comanda sugli altri.

3. La scelta dell’articolo 15 e la sua data spettano alle persone delle reti, con il voto dell’articolo 14, comma 6; i gruppi promotori non le decidono.
4. Il gruppo promotore che ha bisogno di una forma legale segue l’articolo 12, comma 3.
5. **Si sciolgono da soli.** Quando le reti del loro territorio si sono convertite in Cerchi, i gruppi promotori si sciolgono e i loro compiti, archivi e strumenti passano ai Cerchi e alle strutture comuni. Nessuno conserva un ruolo, una precedenza o un vantaggio per aver fatto parte di un gruppo promotore, ai sensi dell’articolo 4.4, lettera e), della Costituzione.

Art. 20 — Portale delle reti

1. Le reti usano in comune un portale, e poi un’applicazione, per informarsi sulle regole e sul sapere tecnico in tutte le lingue, trovare le reti e i gruppi vicini, dichiarare la propria partecipazione anche senza nome pubblico, organizzare offerte, bisogni, inventari dei magazzini di quartiere e turni, tenere assemblee e votazioni e contare i partecipanti, i mesi di Paniere d’emergenza garantiti, i patti firmati e gli esiti delle prove legali.
2. Il portale:

   a) **è federato:** è fatto di più server collegati, gestiti da reti diverse, e continua a funzionare se uno di essi viene chiuso; non ha un centro né un’IA centrale, ai sensi dell’articolo 23.1 della Costituzione;

   b) **raccoglie pochi dati:** soltanto quelli necessari e per il tempo minimo necessario, ai sensi dell’articolo 7 del Codice 7; la partecipazione può essere dichiarata senza nome pubblico: l’identità è nota soltanto a chi tiene il registro della rete, con obbligo di riservatezza, e la dichiarazione dei minori segue l’età del consenso prevista dalla legge del paese; i conteggi sono pubblicati in forma aggregata ed è vietata ogni profilazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Codice 7;

   c) **è cifrato:** i messaggi sono protetti e le votazioni seguono l’articolo 14, comma 6;

   d) **ha codice aperto:** chiunque può controllarlo, copiarlo e farlo funzionare nel proprio paese, ai sensi dell’articolo 19 della Costituzione; per il voto si applica l’articolo 9-bis, comma 1, lettera b);

   e) **funziona anche offline:** le reti locali possono organizzarsi, contare e votare in presenza se internet viene tagliato, e i voti in presenza sono contati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 7, del Codice 7.
3. Le reti possono cominciare con strumenti federati e a codice aperto già esistenti. Alla conversione il portale diventa il nodo di coordinamento del Cerchio sulla Rete federata e confluisce nella Rete Federata del Codice 7 quando questo è attivato.